



法规 第5章 财务顾问 03 上市公司重大资产重组



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:216270

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》，下列关于科创板上市公司实施重大资产重组的说法，正确的是（ ）。「2022年」

- A 科创板上市公司实施重组上市的，标的资产对应的经营实体应当是股份有限公司
- B 科创板上市公司重组上市标的资产对应的经营实体存在表决权差异安排的，其最近1年营业收入需不低于10亿元
- C 科创板上市公司实施重组上市，标的资产对应的经营实体尚未盈利的，不符合重组上市的条件
- D 科创板上市公司实施重组上市，标的资产对应的经营实体尚未盈利的，在科创板上市公司重组上市后首次实现盈利前，控股股东、实际控制人自本次交易所取得的股份登记之日起3个完整会计年度内，不得减持该部分股份

解析:

选项A错误，标的资产对应的经营实体应当是符合规定的相应发行条件、相关板块定位的股份有限公司或者有限责任公司。选项B错误，最近1年营业收入不低于5亿元。选项C错误，标的资产未盈利的，可以选择指标“最近1年营业收入不低于3亿元，且最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元”。

正确答案:D

2. 单选题 题目ID:216271

深圳证券交易所创业板上市公司实施重组上市，标的资产对应的经营实体存在表决权差异安排，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》，以下说法正确的有（ ）。「2022年」

- A 标的资产对应的经营实体可以为有限合伙企业
- B 标的资产对应的经营实体最近1年营业收入应不低于5亿元，且最近2年净利润应均为正且累计不低于1亿元，且最近1年净利润不低于6000万元
- C 标的资产对应的经营实体最近3年净利润应均为正且累计不低于2亿元
- D 标的资产对应的经营实体最近3年经营活动产生的现金流量净额累计应不低于1亿元

解析:

选项A错误，标的资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司。

选项C错误，此为主板上市公司重组上市标的资产对应的经营实体存在表决权差异安排的3个条件之一。

选项D错误，还缺少了营收指标。科创板/创业板上市公司重组上市标的资产对应的经营实体存在表决权差异安排的，应当符合下列条件之一：

（1）最近1年营业收入不低于5亿元，且最近2年净利润均为正且累计不低于1亿元，且最近1年净利润不低于6000万元；

（2）最近1年营业收入不低于5亿元，且最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元。

正确答案:B

3. 单选题 题目ID:216272

甲公司为上市公司，2017年2月张某通过协议转让的方式取得甲公司30%的股权，成为甲公司的控股股东及实际控制人。甲公司各年度合并报表经审计财务数据如下表所示，不考虑其他因素，以下各项中不构成重组上市的是（ ）。「2019年」

单位：亿元

项目	2018年	2017年	2016年
总资产	60	50	20
净资产	40	30	10
营业收入	70	60	30
净利润	8	6	3

A 2018年11月，甲公司以现金购买张某控制的戊公司40%的股权，2017年戊公司经审计总资产为30亿元，净资产为15亿元，成交金额为8亿元

B 2019年3月，甲公司发行股份购买张某控制的丙公司，2018年度丙公司经审计营业收入为80亿元，净利润为10亿元

C 2018年6月，甲公司以现金购买张某控制的乙公司60%的股权，2017年末乙公司经审计总资产为22亿元，净资产为6亿元，成交金额为8亿元

D 2018年10月，甲公司发行股份购买张某控制的丁公司100%股权，此前甲公司未向张某购买过其他资产，本次发行前甲公司股本总额为3亿股，本次交易成交金额为9亿元，甲公司股票发行价格3元/股

解析：

《上市公司重大资产重组管理办法》第13条。选项A正确，2018年购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度（2016年）的比例： $(30 \times 40\%) \div 20 = 60\% < 100\%$ 。同理，资产净额比例：

$8 \div 10 = 80\% < 100\%$ 。因此，不构成重组上市。选项B错误，营业收入比例：

$80 \div 30 = 266.7\% \geq 100\%$ ，构成重组上市。选项C错误，资产总额比例： $22 \div 20 = 110\% \geq 100\%$ ；构成重组上市。选项D错误，本次甲公司发行的股份= $9 \text{亿元} \div 3 \text{元/股} = 3 \text{亿股}$ ，发行股份比例：

$3 \div 3 = 100\% \geq 100\%$ ，构成重组上市。

正确答案:A

4. 单选题 题目ID:216283

甲公司为上海证券交易所上市公司，该公司拟发行股份购买资产，同时配套募集资金，根据《监管规则适用指引——上市类第1号》，下列说法正确的是（ ）。「2021年」

A 募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的25%，且不超过募集配套资金总额的50%

B 募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过募集配套资金总额的30%

C 募集配套资金不得用于补充公司流动资金、偿还债务

D 募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%

E 募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的30%

解析：

根据《上市类第1号》1-1 募集配套资金，（1）所募资金可以用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务；（2）募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。

正确答案:D

5. 单选题 题目ID:216284

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》，下列关于科创板上市公司实施重大资产重组的说法正确的是（ ）。「2021年」

- A 标的资产应当符合科创板定位，所属行业与科创公司处于同行业或者上下游
- B 标的资产存在表决权差异安排的，其最近一年营业收入需不低于人民币3亿元
- C 标的资产尚未盈利的，不符合重组上市的条件
- D 构成重组上市，标的资产对应的经营实体尚未盈利的，在上市公司重组上市后首次实现盈利前，控股股东、实际控制人自本次交易所取得的股份登记之日起3个完整会计年度内，不得减持该部分股份；第4个完整会计年度和第5个完整会计年度内，每年减持的该部分股份不得超过上市公司股份总数的2%

解析：

选项A错误，缺少重要的要素“且与科创板上市公司主营业务具有协同效应”。选项B错误，存在表决权差异安排的可以2选1：（1）最近1年营业收入不低于5亿元，且最近2年净利润均为正且累计不低于5000万元；（2）最近1年营业收入不低于5亿元，且最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元。选项C错误，未盈利的，可适用“最近1年营业收入不低于3亿元，且最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元”标准。

正确答案:D

6. 单选题 题目ID:216285

某上市公司拟发行股份购买资产，同时拟募集配套资金，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券期货法律适用意见第12号》和《监管规则适用指引——上市类第1号》，不考虑其他因素，下列说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 该上市公司拟收购某标的公司股权，在评估值的基础上双方确定的交易价格为10亿元，甲公司拟募集配套资金金额不超过10亿元，该交易适用发行股份购买资产的审核、注册程序
- B 该上市所配套募集的资金不得用于补充上市公司流动资金
- C 该上市公司所配套募集的资金可以用于偿还标的公司债务，但用于偿还债务的金额不得超过交易作价的50%
- D 该上市公司拟收购的标的公司最近1年净利润占该上市公司最近1年合并财务报表净利润的比例为120%，则该交易构成重组上市
- E 该上市公司收购某标的公司股权，如果该交易构成重组上市，则该上市公司不得同时募集配套资金

解析：

选项A正确，上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并适用发行股份购买资产的审核、注册程序；超过100%的，一并适用上市公司发行股份融资的审核、注册程序。选项B、C错误，募集资金可以用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务；募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。选项D错误，构成重组上市的条件不包括净利润指标。选项E错误，上市公司发行股份购买资产的（含构成重组上市的），可以同时募集部分配套资金。

正确答案:A

7. 单选题 题目ID:216286

某上市公司拟通过发行股份购买资产的方式购买甲公司100%股权，协商定价2亿元，其中乙公司持有甲公司90%的股权，丙公司持有甲公司10%的股权且系在本次交易停牌前2个月时以现金增资方式取得。甲公司已用增资资金购买了一项关键技术，本次交易前，上市公司与甲公司、乙公司、丙公司无关联关系。本次交易同时募集配套资金，且将适用发行股份购买资产的审核、注册程序。根据《监管规则适用指引——上市类第1号》，不考虑其他因素，下列说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 若上市公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人参与配套募集资金认购，则上市公司在计算实际控制人是否变更时，相应股份在认定控制权是否变更时均应当剔除计算
- B 本次交易配套募集资金可用于偿还甲公司银行债务，但不得超过5000万元
- C 本次交易募集配套资金最大金额不超过2亿元
- D 发行股份购买资产部分的发行价格应当设定为不低于本次交易预案公告日前20个交易日股票交易均价的80%

解析：

《上市类第1号》“1-1募集配套资金”，《上市公司重大资产重组管理办法》第45条。选项A错误，“均应当剔除计算”表述不当，有例外：但已就认购股份所需资金和所得股份锁定作出切实、可行安排，能够确保按期、足额认购且取得股份后不会出现变相转让等情形的除外。选项B错误，募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%；募集配套资金2亿元，则可用于偿还甲公司银行债务不得超过1亿元。选项C正确，上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并适用发行股份购买资产的审核、注册程序。注意，丙公司持有甲公司10%的股权虽然是停牌前6个月内以现金增资方式取得，但不应从交易价格中扣除，因为上市公司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途（甲公司已用增资资金购买了一项关键技术），因此交易价格即为2亿元，而非1.8亿元，因此募集配套资金最大金额不超过2亿元。选项D错误，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

正确答案:C

8. 单选题 题目ID:216287

张某取得创业板某医药制造业上市公司控制权12个月后，上市公司拟全部以现金方式购买张某控制的甲企业全部权益，达到重组上市标准，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》，以下说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 甲企业可以为有限合伙企业
- B 应当经交易所审核通过，将审核意见、申请文件及相关审核资料报证监会注册
- C 甲企业可以为金融行业公司
- D 最近1年内，上市公司董事王某被交易所公开谴责，不对本次重组上市构成障碍
- E 甲企业存在表决权差异安排的，其最近一年营业收入应当不低于人民币5亿元，且最近2年净利润累计不低于人民币5000万元

解析：

《上市公司重大资产重组管理办法》第13条；《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第3、

11条。选项A错误，所购买资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司。

选项B错误，对于不涉及发行股份的重大资产重组（含不涉及发行股份的重组上市），无需提交交易所审核，也无需证监会注册，纳入交易所日常信息披露监管。选项C错误，上市公司自控制权发生变更之日起，向收购人及其关联人购买的资产属于金融、创业投资等特定行业的，由中国证监会另行规定（即标的资产为金融、创业投资等特定行业的，目前暂不可实施重组上市）。选项D正确，无此限制要求。选项E错误，非必要条件，（科创板/创业板）存在表决权差异安排的，标准可以2选1：（1）最近1年营业收入不低于5亿元，且最近2年净利润均为正且累计不低于5000万元；（2）最近1年营业收入不低于5亿元，且最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元。

正确答案:D

9. 单选题 题目ID:216288

根据《监管规则适用指引——上市类第1号》，下列关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的说法正确的是（ ）。「2019年」

- A 配套募集资金不能用于补充上市公司的流动资金
- B 配套募集资金不能用于支付本次交易对价
- C 配套募集资金用于补充标的公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的50%，或者不超过募集配套资金总额的50%
- D 配套募集资金可以全部用于支付本次并购交易税费
- E 上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不能参与配套资金的认购

解析:

《上市类第1号》“1-1募集配套资金”。选项A、B错误，选项D正确，所募资金可以用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。选项C错误，募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。选项E错误，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人可以参与配套资金的认购。

正确答案:D

10. 单选题 题目ID:216289

甲上市公司发行股份购买资产导致控制权发生变更，并构成重组上市，下列关于相关方所持有股份锁定期的说法正确的是（ ）。「2018年」

- A 交易完成后从甲上市公司原控股股东受让股份的特定对象应当公开承诺，以资产认购而取得的甲上市公司股份在本次交易完成后24个月内不转让
- B 甲上市公司原控股股东、原实际控制人及其控制的关联人应当公开承诺，在本次交易完成后12个月内不转让其在甲上市公司中拥有权益的股份
- C 在交易过程中从甲上市公司原控股股东、原实际控制人及其控制的关联人直接或间接受让甲上市公司股份的特定对象应当公开承诺，在本次交易完成后36个月内不转让其在甲上市公司中拥有权益的股份
- D 除交易前后实际控制人及关联人以外的特定对象应当公开承诺，以资产认购而取得的甲上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不转让

解析:

《上市公司重大资产重组管理办法》第46条。选项A、B错误，应为在36个月内不得转让。选项D错误，属

于重组上市交易情形的，应为自股份发行结束之日起24个月内不得转让。

正确答案:C

11. 单选题 题目ID:216290

某上市公司于2018年3月1日停牌公告拟进行重大事项，并于2018年5月31日发布相关重大事项的公告，依据公告内容，本次交易不构成重组上市。该上市公司拟通过发行股份的方式，以10亿元的价格购买甲公司100%股权，乙公司、丙公司、丁公司分别持有甲公司70%、10%、20%的股权，其中丙公司的股权系2018年3月31日经资产增资方式获得，丁公司的股权系2017年12月31日，以现金增资的方式获得。若该上市公司拟将该事项作为重大资产重组适用上市公司发行股份再融资的审核、注册程序，不考虑其他因素，则下列说法符合目前监管要求的是（ ）。「2018年」

- A 募集配套资金规模可以为9亿元，用于支付本次并购交易税费
- B 募集配套资金规模可以为10亿元，用于支付本次并购交易中的现金对价，但不得补充标的公司的流动资金
- C 募集配套资金规模可以为7亿元，用于补充标的公司的流动资金
- D 募集配套资金规模可以为8亿元，用于投入标的资产在建项目建设

解析:

《证券期货法律适用意见第12号》，《上市类第1号》。上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并适用发行股份购买资产的审核、注册程序；超过100%的，一并适用上市公司发行股份融资的审核、注册程序。“拟购买资产交易价格”指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，不包括交易对方在本次交易停牌前6个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格。（则丁公司20%的增资不纳入计算）

本题拟将该事项适用上市公司发行股份再融资的审核、注册程序，则所配套资金比例超过了拟购买资产交易价格的100%。拟购买资产交易价格=10亿元×（70%+10%）=8亿元（丁公司股权为本次交易停牌前6个月内以现金增资入股标的资产，剔除计算），即配套资金超过8亿元。因此选项C、D错误。选项B错误，募集资金也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。

正确答案:A

12. 单选题 题目ID:216291

某上市公司于2017年3月1日停牌公告拟进行重大事项，并于2017年5月31日发布相关重大事项的公告，依据公告内容，该上市公司拟通过发行股份的方式购买价值10亿元的甲公司股权，乙公司、丙公司、丁公司分别持有甲公司60%、10%、30%的股权，其中丙公司的股权是2016年6月30日以现金增资的方式获得，丁公司的股权是2016年10月31日以现金增资的方式获得，下列说法正确的是（ ）。「2017年」

- A 本次募集配套资金只能用于支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用
- B 本次募集配套资金不能用于补充上市公司的流动资金，但可以补充标的公司的流动资金
- C 该次重大资产重组募集配套资金规模最大金额为7亿元
- D 该次重大资产重组募集配套资金规模最大金额为9亿元
- E 该次重大资产重组募集配套资金规模最大金额为10亿元

解析:

选项A、B错误，所募资金可以用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、人员安置费

用等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。选项C正确，选项D、E错误，丁公司的股权系2016年10月31日以现金增资的方式获得，在本次交易停牌（2017年3月1日）前6个月内，拟购买资产交易价格应不包括其对应的交易价格，拟购买资产交易价格=10亿元×（60%+10%）=7亿元，该次重大资产重组募集配套资金规模最大金额为7亿元。

正确答案:C

13. 单选题 题目ID:216292

2016年6月1日，上市公司通过董事会决议，拟通过发行股份方式购买甲公司持有的乙公司100%股权，下列说法正确的有（ ）。「2017年」

A 尚未构成重组上市，则该上市公司可以同时募集配套资金，配套资金不能用于补充上市公司及标的资产的流动资金

B 本次发行股份购买资产的董事会决议可以明确，在中国证监会注册前，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，董事会可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整

C 甲公司取得乙公司100%的股权的时间为2015年3月，则甲公司36个月内不得转让该上市公司向其发行的股份

D 该上市公司发行股份购买乙公司100%股权，无论募集的配套资金所涉及发行股份数量多少，均需适用发行股份购买资产的审核、注册程序

解析:

《上市类第1号》“1-1募集配套资金”，《重组办法》第45-46条，《证券期货法律适用意见第12号》第2条。选项A错误，所募资金可以用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。选项C错误，特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。甲公司取得乙公司100%的股权的时间超过12个月，不考虑控股及实际控制权的情况下，自股份发行结束之日起12个月内不得转让，注意，没有信息显示甲取得上市公司的控制权。选项D错误，上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并适用发行股份购买资产的审核、注册程序；超过100%的，一并适用上市公司发行股份融资的审核、注册程序。

正确答案:B

14. 单选题 题目ID:216293

上市公司拟向特定对象发行可转换公司债券用于购买资产，下列不属于股东大会应当就重大资产重组作出的决议事项的是（ ）。

A 本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方 B 应对债务风险的具体方案

C 可转债的转股股份来源 D 转股价格的向上修正条款

解析:

选项B错误，“应对债务风险的具体方案”为国家出资企业、国有资产监督管理机构批准国有股东发行可交换公司债券时，应当审核的文件国有股东发行可交换公司债券的方案内容之一。

正确答案:B

15. 单选题 题目ID:216301

科创板上市公司拟发行股份购买资产，下列上市公司自上市后均未收购过其他资产，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》，不考虑其他因素，下列符合重组申请文件受理后，交易所不进行审核问询，直接出具审核报告并提交并购重组委员会审议条件的是（ ）。「2021年」

- A 甲公司拟发行股份4%收购A公司，本次交易金额为3亿元，本次交易构成重大资产重组
- B 乙公司拟发行股份3%收购B公司，本次交易金额为8亿元，募集配套资金金额超过上市公司最近1个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的10%，本次交易不构成重大资产重组
- C 丙公司拟发行股份6%收购C公司，交易金额为8亿元，本次交易不构成重大资产重组
- D 丁公司拟发行股份4%收购D公司，交易金额为9亿元，本次交易不构成重大资产重组

解析:

科创板/创业板上市公司发行股份购买资产，符合（①最近12个月内累计交易金额不超过5亿元；②最近12个月内累计发行的股份不超过本次交易前上市公司股份总数的5%且最近12个月内累计交易金额不超过10亿元）情形之一，且**不存在**下列负面情形的，适用<小额快速>审核程序：

- （1）属于构成重大资产重组**或者**构成重组上市的交易行为；
- （2）**募集配套资金金额超过上市公司最近1个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的10%**。

选项A错误，本次交易构成重大资产重组，不符合条件。

选项B错误，募集配套资金金额超过上市公司最近1个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的10%，属于负面清单，不符合条件。

选项C错误，本次发行股份6%超过5%，尽管交易金额不超过10亿元，不符合条件。

选项D正确，本次发行股份4%未超过5%，且交易金额未超过10亿元，符合条件。

正确答案:D

16. 单选题 题目ID:216302

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》，下列关于上市公司重大资产重组审核规则的说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 上市公司报送的申请文件不齐备的，交易所予以受理并要求补正
- B 申请文件一经申报，上市公司、交易对方及有关各方，以及为本次交易提供服务的独立财务顾问、证券服务机构及其相关人员即须承担相应的法律责任
- C 发行股份购买资产的申请文件受理后，交易所重组审核机构均需进行审核问询，然后出具审核报告或审核意见
- D 审核期间，上市公司更换独立财务顾问的，交易所将中止审核

解析:

选项A错误，申请文件不齐备的，不受理，补正后再受理。选项C错误，“小额快速”审核不需要进行问询，直接出具审核报告，并提交并购重组委员会审议。选项D错误，上市公司更换独立财务顾问的，交易所将终止审核。

正确答案:B

17. 单选题 题目ID:216303

根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》，下列关于上市公司发行股份购买资产审核规

则的说法，正确的是（ ）。「2020年」

- A 申请文件存在重大事项有待进一步核实，无法形成审议意见的，经会议决议，上市委员会可以对上市公司的发行股份购买资产申请暂缓审议，但暂缓审议至多不超过2次
- B 上市委员会应当对上市公司、交易对方、独立财务顾问、证券服务机构等主体进行现场问询，并由深交所重组审核机构通知相关主体到会接受问询，回答上市委员会提出的问题
- C 深交所对上市公司发行股份购买资产申请不予受理或者终止审核的，上市公司可以在收到深交所相关文件后5个工作日内，向证监会申请复议
- D 证监会作出注册决定后至本次交易实施完毕前，发生重大事项，可能导致上市公司本次交易不符合重组条件或者信息披露要求的，上市公司应当暂停本次交易，深交所发现上市公司存在上述情形的，有权要求上市公司暂停本次交易

解析：

选项A错误，重组委可以对上市公司的发行股份购买资产申请暂缓审议，对上市公司的同一发行股份购买资产申请，重组委只能暂缓审议一次。选项B错误，重组委认为需要对上市公司、交易对方、独立财务顾问、证券服务机构等主体进行现场问询的，由深交所重组审核机构通知相关主体；相关主体代表应当到会接受问询，回答重组委提出的问题。选项C错误，应为向交易所申请复审。

正确答案:D

18. 单选题 题目ID:216304

上市公司拟发行股份购买资产，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》，下列关于独立财务顾问的说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 独立财务顾问应当在股东大会作出重大资产重组决议后10个工作日内，通过交易所并购重组审核业务系统报送申请文件
- B 本次交易提交证监会注册程序后10个工作日内，独立财务顾问应当以电子文档形式报送工作底稿
- C 上市公司最近12个月内累计交易金额不超过5亿元，无须聘请独立财务顾问
- D 交易所受理申请文件后至交易实施完毕前，独立财务顾问应当密切关注媒体关于本次交易的重大报道、市场传闻

解析：

选项A错误，应为“3个工作日内”。选项B错误，交易所受理申请文件后10个工作日内，独立财务顾问应当以电子文档形式报送工作底稿，供监管备查。选项C错误，上市公司发行股份购买资产，适用“小额快速”审核的，申请文件受理后，交易所重组审核机构经审核，不再进行审核问询，直接出具审核报告，提交重组委审议。但不管是否需要进行审核问询，均需聘请独立财务顾问。

正确答案:D

19. 单选题 题目ID:216305

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规则适用指引——上市类第1号》，不考虑其他因素，下列说法正确的是（ ）。「2019年」

- A 甲上市公司按照中国证监会注册的发行证券文件披露的募集资金用途，使用募集资金购买资产，达到重大资产重组标准，应当编制重大资产重组报告书
- B 乙上市公司发行股份购买资产，未构成重大资产重组，无需经中国证监会注册
- C 丙上市公司全部以自有资金购买资产，构成重大资产重组，无需经中国证监会注册

D 丁上市公司发行股份购买资产，构成重大资产重组，且最近12个月内累计交易金额未超过6亿元，可适用“小额快速”审核

解析：

选项A错误，上市公司按照经中国证监会注册的发行证券文件披露的募集资金用途，使用募集资金购买资产、对外投资的行为，不适用《重组办法》。选项B错误，中国证监会基于证券交易所的审核意见，依法对上市公司发行股份购买资产涉及的证券发行申请履行注册程序。选项C正确，未涉及发行股份购买资产的一般重大资产重组，无需经证监会注册。选项D错误，最近12个月内累计交易金额不超过“5亿元”。

正确答案:C

20. 单选题 题目ID:216306

下列关于上市公司重大资产重组的说法正确的是（ ）。「2017年」

A 上市公司重大资产重组过程中，确有正当事由需要更换证券服务机构的，应当披露更换的具体原因以及证券服务机构的陈述意见

B 重大资产重组中，标的资产应当以资产评估结果为定价依据

C 上市公司应当在董事会作出重大资产重组决议后的次一个工作日至少披露董事会决议、独立董事的意见、审计报告及上市公司重大资产重组预案

D 上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经上市公司全体股东所持表决权的2/3以上通过，上市公司重大资产重组事宜与本公司股东或者其关联人存在关联关系的，股东大会就重大资产重组事项进行表决时，关联股东应当回避表决

解析：

选项A正确，上市公司及交易对方与证券服务机构签订聘用合同后，确有正当事由需要更换证券服务机构的，应当披露更换的具体原因以及证券服务机构的陈述意见。选项B错误，重大资产重组中相关资产以资产评估结果作为定价依据的，资产评估机构应当按照资产评估相关准则和规范开展执业活动；相关资产不以资产评估结果作为定价依据的，上市公司应当在重大资产重组报告中详细分析说明相关资产的估值方法、参数及其他影响估值结果的指标和因素。选项C错误，董事会决议后的次一工作日至少披露的文件不包括审计报告；本次重组的重大资产重组报告书、独立财务顾问报告、法律意见书以及重组涉及的审计报告、资产评估报告或者估值报告至迟应当与召开股东大会的通知同时公告。选项D错误，上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上市公司重大资产重组事宜与本公司股东或者其关联人存在关联关系的，股东大会就重大资产重组事项进行表决时，关联股东应当回避表决。

正确答案:A

21. 单选题 题目ID:216363

北交所某上市公司拟发行股份购买标的资产，该事项构成重大资产重组，股东大会作出重大资产重组的决议后，在通常情况下，下列内容的调整不属于重大调整的是（ ）。「2023年」

A 拟增加交易标的的交易作价 B 拟增加交易对象 C 新增配套募集资金 D 取消配套募集资金

解析：

《证券期货法律适用意见第15号》第1条。选项A错误，拟对标的资产进行变更的，需要具体分析，当拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不

超过20%的, 可以视为不构成重组方案重大调整。选项B错误, 拟增加交易对象的, 构成重大调整。选项C错误, 新增或调增配套募集资金, 构成重大调整。选项D正确, 调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。

正确答案:D

22. 单选题 题目ID:216364

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》, 科创板上市公司实施发行股份购买资产重大资产重组构成重组上市, 下列相关说法正确的是()。「2020年」

- A 交易所审核通过的, 作出同意重组上市的决定, 无需报送证监会履行注册程序
- B 拟购买资产所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游, 且与科创板上市公司主营业务具有协同效应
- C 标的资产对应的经营实体尚未盈利的, 在科创板上市公司重组上市后首次实现盈利前, 控股股东、实际控制人在重组上市中取得的股份, 自本次交易所取得的股份登记之日起36个月内, 不得减持该部分股份
- D 持续督导期限为自本次交易实施完毕之日起, 不少于1个完整会计年度

解析:

选项A错误, 交易所审核认为本次交易符合重组条件和信息披露要求的, 将审核意见、上市公司申请文件及相关审核资料报送中国证监会履行注册程序; 审核认为本次交易不符合重组条件或者信息披露要求的, 作出终止审核的决定。选项C错误, 3个完整会计年度内, 不得减持该部分股份。选项D错误, 实施重组上市的, 持续督导期限为本次交易实施完毕当年剩余时间以及其后3个完整会计年度。

正确答案:B

23. 单选题 题目ID:216365

甲上市公司于2017年2月1日开始筹划重大资产重组, 甲上市公司实际控制人王某因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易, 于2017年12月26日被中国证监会作出行政处罚决定, 下列关于王某不得参与上市公司重大资产重组的说法正确的是()。「2018年」

- A 王某自2017年12月26日起, 至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组
- B 王某自2017年2月1日起, 至少60个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组
- C 王某自2017年12月26日起, 至少12个月内不得参与甲上市公司的重大资产重组
- D 王某自2017年2月1日起, 至少24个月内不得参与甲上市公司的重大资产重组

解析:

相关主体因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的, 自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组; 中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的, 相关主体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。

正确答案:A

24. 单选题 题目ID:216366

上市公司重大资产重组方案中, 基于相关资产实际盈利数超过利润预测数而设置对标的资产交易对方、管

理层或核心技术人员的业绩奖励安排时，下列关于业绩奖励总额的说法正确的是（ ）。「2018年」

- A 奖励总额不应超过其超额业绩部分的100%，且不超过其交易作价的50%
- B 奖励总额不应超过其超额业绩部分的100%，且不超过其交易作价的20%
- C 奖励总额不应超过其超额业绩部分的100%，或不超过其交易作价的50%
- D 奖励总额不应超过其超额业绩部分的100%，或不超过其交易作价的20%

解析：

《上市类第1号》“1-2 业绩补偿及奖励”。上市公司重大资产重组方案中，对标的资产交易对方、管理层或核心技术人員设置业绩奖励安排时，应基于标的资产实际盈利数大于预测数的超额部分，奖励总额不应超过其超额业绩部分的100%，且不超过其交易作价的20%。

正确答案:B

25. 单选题 题目ID:216367

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，以下不属于独立财务顾问必须出具持续督导意见的事项的是（ ）。「2018/2016年」

- A 管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状
- B 公司治理结构与运行情况
- C 重大资产重组实施完毕后的净利润实现情况
- D 交易各方当事人承诺的履行情况
- E 交易资产的交付或者过户情况

解析：

独立财务顾问应当结合上市公司重大资产重组当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起15日内，对重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见，并予以公告：

（1）交易资产的交付或者过户情况；（2）交易各方当事人承诺的履行情况；（3）已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况；（4）管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状，以及上市公司对所购买资产整合管控安排的执行情况；（5）公司治理结构与运行情况；（6）与已公布的重组方案存在差异的其他事项。

正确答案:C

26. 单选题 题目ID:216368

某上市公司发行股份购买资产于2017年12月22日获得证监会注册，于2018年2月26日实施完毕，该次交易构成重组上市，下列关于独立财务顾问对该上市公司本次重组的持续督导期的说法，正确的是（ ）。「2018年」

- A 持续督导期自2017年12月22日起应当不少于3个会计年度
- B 持续督导期自2018年2月26日起应当不少于3个会计年度
- C 持续督导期自2018年2月26日起应当不少于1个会计年度
- D 持续督导期自2017年12月22日起应当不少于1个会计年度

解析：

持续督导的期限自本次重大资产重组实施完毕之日起，应当不少于1个会计年度。实施重组上市的重大资产重组，持续督导的期限自本次重大资产重组实施完毕之日起，应当不少于3个会计年度。

正确答案:B

27. 单选题 题目ID:216369

上市公司的并购重组相关业务中，以下关于财务顾问持续督导期限的说法正确的有（ ）。「2018/2017年」

- A 某公司取得上市公司25%的股权，成为上市公司第二大股东，其聘请的财务顾问持续督导期限为自本次收购实施完毕之日起，不少于1个会计年度
- B 上市公司收购中，收购方取得上市公司控制权的，其聘请的财务顾问持续督导期限为自本次收购实施完毕之日起，不少于3个会计年度
- C 实施重大资产重组且不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市的，独立财务顾问持续督导期限应当自本次重大资产重组实施完毕之日起，不少于1个会计年度
- D 实施重大资产重组且构成《重组办法》第十三条规定的重组上市的，独立财务顾问持续督导期限应当自本次重大资产重组注册之日起，不少于3个会计年度

解析：

《上市公司收购管理办法》第71条，《上市公司重大资产重组管理办法》第37条。选项A、B错误，自收购人公告上市公司收购报告书至收购完成后12个月内，财务顾问应当对收购人及被收购公司履行持续督导职责。选项C正确、D错误，独立财务顾问应当对实施重大资产重组的上市公司履行持续督导职责；持续督导的期限自本次重大资产重组实施完毕之日起，应当不少于1个会计年度；实施重组上市的重大资产重组，持续督导的期限自本次重大资产重组实施完毕之日起，应当不少于3个会计年度。

正确答案:C

28. 单选题 题目ID:216370

某上市公司拟向孙某、杨某、李某、陈某发行股份购买其所持甲公司100%的股权，其中孙某、杨某、李某、陈某所持甲公司的股权比例分别为5%、24%、31%、40%。该交易在中国证监会审核期间因涉嫌内幕交易被证监会立案调查，已暂停审核，不考虑其他因素，以下说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 若经证监会调查核实，仅发现孙某存在内幕交易，在孙某退出本次交易后，证监会可恢复审核
- B 若经证监会调查核实，仅发现杨某存在内幕交易，在杨某退出本次交易后，证监会可恢复审核
- C 若经证监会调查核实，仅发现李某存在内幕交易，在李某退出本次交易后，证监会可恢复审核
- D 上市公司能够证明本次交易相关主体不存在内幕交易的，经聘请的律师事务所对本次交易有关主体进行尽职调查，并出具专项确认意见，可以向证监会提出恢复审核的申请
- E 若经证监会调查核实，发现陈某存在内幕交易并对其进行行政处罚，则陈某在行政处罚出具日后60个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组

解析：

选项A正确，选项B、C错误，孙某持股比例为5%，低于20%，退出本次交易后，可恢复；杨某、李某持股比例均超过20%，不符合退出交易可恢复的条件。选项D错误，经聘请的财务顾问和律师事务所进行尽职调查。选项E错误，36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。

正确答案:A

29. 单选题 题目ID:216371

某上市公司拟向张某、王某、甲公司发行股份购买其所持有乙公司100%的股权，其中张某、王某、甲公司所持有乙公司的股权比例分别为10%、15%、75%。该项目申报文件尚未被证券交易所正式受理，该交易因涉嫌内幕交易被证监会立案调查，以下情形将导致证券交易所无法恢复受理程序的是（ ）。「2017

年」

- A 证监会经调查核实发现上市公司的董事赵某涉嫌内幕交易，该董事已被撤换
- B 证监会经调查核实发现甲公司的董事李某涉嫌内幕交易，该董事已被撤换
- C 证监会经调查核实发现为本次交易提供服务的审计机构涉嫌内幕交易，已被撤换
- D 证监会经调查核实发现张某、王某均涉嫌内幕交易，张某与王某同时退出交易

解析:

选项A、B、C错误，所述主体虽涉嫌内幕交易，但已被撤换或者退出本次重大资产重组交易的，证券交易
所恢复受理或审核程序。选项D正确，张某、王某均涉嫌内幕交易，合并计算所持股权比例为25%，属于
占本次重组总交易金额比例在20%以上的交易对方，即便同时退出，也不可恢复。

正确答案:D

30. 单选题 题目ID:216372

甲上市公司拟发行股份购买乙公司100%的股权，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条重组
上市的相关规定，下列说法正确的是（ ）。「2017年」

- A 不得同时募集部分配套资金
- B 发行股份的价格不得低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的80%
- C 上市公司披露预案后主动终止重大资产重组的，上市公司应当同时承诺自公告之日起至少1个月内不
再筹划重大资产重组
- D 因上市公司实际控制人存在内幕交易被证监会终止注册的，上市公司应当同时承诺自公告之日起至少
6个月内不再筹划重大资产重组

解析:

选项A错误，上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金（借壳上市也可以配套募资）。选
项B错误，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为本次发行股份购买资产的
董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。三个参考价格
是“或”的关系，满足其一即可。例如前20、60、120个交易日的均价分别是20元、18元、16元，则发行
价不低于16元、14.4元、12.8元之一即可，即大于等于最低值12.8元即可。选项C正确，上市公司披露重
大资产重组预案或者草案后主动终止重大资产重组进程的，上市公司应当同时承诺自公告之日起至少1个月
内不再筹划重大资产重组，并予以披露。选项D错误，因上市公司控股股东及其实际控制人存在内幕交易被
证券交易所、中国证监会终止审核或者终止注册的，上市公司应当同时承诺自公告之日起至少12个月内不
再筹划重大资产重组，并予以披露。

正确答案:C

31. 单选题 题目ID:216373

甲公司为上市公司，其实际控制人为张某，甲公司以发行股份的方式购买李某持有乙公司的80%的股权并
于2017年8月实施完毕，本次重组完成后李某持有甲公司40%的股权，成为甲公司实际控制人。甲公司、
乙公司最近3年财务数据分别如下表所示:

单位: 万元

项目	2016年		2015年		2014年	
	甲公司	乙公司	甲公司	乙公司	甲公司	乙公司

营业利润	18000	400000	2300	380000	20000	300000
净利润	4200	180000	6500	150000	5000	100000
净资产	70000	680000	65000	500000	60000	400000

不考虑其他因素，以下说法正确的是（ ）。「2017年」

- A 甲公司可以在2017年9月申请配股 B 甲公司最早可以在2020年1月申请向不特定对象发行股票
C 甲公司最早可以在2019年1月申请向不特定对象发行可转换公司债券
D 甲公司最早可以在2019年1月申请向特定对象发行股票 E 甲公司可以在2018年9月申请配股

解析:

本次重组完成后李某成为甲公司实际控制人，重组导致上市公司实际控制人发生变化，因此，上市公司申请向不特定对象发行证券（包括配股），须运行1个完整的会计年度（2018年度），最早时间为2019年1月。选项D错误，申请向特定对象发行股票无时间限制。

正确答案:C

32. 单选题 题目ID:216374

某主板上市公司2012年、2013年持续两年亏损，为了改善经营业绩，2014年1月进行重组，经交易所审核将其全部经营性资产同甲公司所持有的乙公司股权进行置换。2014年4月该重大资产重组实施完毕，重组后控制权未发生变化，甲公司于2011年3月全资收购乙公司，上市公司和相关资产重组时预计2014年-2016年盈利水平分别为4000万元、5000万元、6000万元，实际盈利水平为3000万元、4000万元、5000万元。不考虑其它因素，该上市公司最早可以向不特定对象发行新股的时间是（ ）。「2017年」

- A 2015年5月 B 2017年1月 C 2015年1月 D 2016年1月 E 2016年5月

解析:

（1）实施重大资产重组前上市公司不符合向不特定对象发行证券条件，或者本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的，申请向不特定对象发行证券时须运行1个完整的会计年度；（2）实施重大资产重组后申请向不特定对象发行证券的公司，申报时其报告期法定报表须符合发行条件。

对于条件（1），该主板上市公司在重组前连续2年亏损，不符合向不特定对象发行证券条件，其重组完成后须至少运行1个完整会计年度（2015年度），方可申请向不特定对象发行新股，即最早时间为2016年1月。对于条件（2），该主板上市公司重组后申请向不特定对象发行新股，要求最近3年连续盈利，因此应当以2014、2015、2016年的3年连续盈利的财务报表予以申报，即最早时间为2017年1月。该上市公司需同时满足条件（1）和（2），因此最早时间是2017年1月。

正确答案:B

33. 单选题 题目ID:216375

某上市公司拟发行股份购买标的资产，该事项构成重大资产重组，股东大会作出重大资产重组的决议后，在通常情况下，下列内容的调整不属于重大调整的是（ ）。「2016年」

- A 拟增加交易标的交易作价 B 拟增加交易对象 C 新增配套募集资金 D 取消配套募集资金

解析:

选项A错误，拟对标的资产进行变更的，需要具体分析，可能构成或者不构成重大调整。选项B错误，拟增

加交易对象的，构成重大调整。选项C错误，新增或调增配套募集资金，构成重大调整。选项D正确，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。

正确答案:D

34. 单选题 题目ID:216377

2016年7月，甲上市公司收购乙公司100%的股权，本次重组构成重大资产重组，根据丁资产评估机构对本次重组出具的资产评估报告，乙公司2016年、2017年、2018年分别预计实现净利润1亿元、1.5亿元、2亿元，2016年、2017年、2018年乙公司实际实现的净利润分别为0.7亿元、1.3亿元、1.9亿元，不考虑事前无法获知且事后无法控制的原因及其他因素，下列说法正确的是（）。「2018年」

- A 丁资产评估机构应当在甲公司披露2017年年报时向投资者公开道歉
- B 甲公司总经理应在甲公司披露2016年年报时向投资者公开道歉
- C 乙公司董事长应当在甲公司召开2016年年度股东大会时公开道歉
- D 甲公司财务总监应在甲公司召开2016年年度股东大会时公开道歉
- E 甲公司董事长应在甲公司披露2018年年报时向投资者公开道歉

解析:

《上市公司重大资产重组管理办法》第57条。选项B正确，乙公司2016年实际实现的净利润仅达到了资产评估报告预计金额的70%，相关人员应公开道歉。选项C、D错误，相关人员应公开道歉，但主体不包括被收购公司的董事长、总经理、上市公司除总经理之外的其他高管。选项A、E错误，乙公司2017年、2018年实际实现的净利润分别达到了资产评估报告预计金额的86.7%、95%，不需要道歉。

正确答案:B

35. 多选题 题目ID:216266

甲上市公司2017年5月10日通过董事会决议，拟以20000万元购买乙公司10%的股权，2017年6月5日股东大会通过该事项，2017年8月1日完成相关股权变更。2018年6月1日，甲上市公司通过董事会决议，拟以25000万元进一步购买乙公司15%的股权，2018年7月15日股东大会通过该事项，2018年7月31日完成相关股权变更。甲上市公司与乙公司相关财务指标见下表，以下说法正确的有（）。「2019年」

项目	2016年度		2017年度	
	甲上市公司	乙公司	甲上市公司	乙公司
总资产（万元）	100000	100000	120000	120000
净资产（万元）	50000	100000	60000	120000
营业收入（万元）	30000	100000	40000	120000

- A 甲上市公司2017年购买乙公司股权构成重大资产重组
- B 甲上市公司2017年购买乙公司股权不构成重大资产重组
- C 甲上市公司2018年购买乙公司股权构成重大资产重组
- D 甲上市公司2018年购买乙公司股权不构成重大资产重组

解析:

《上市公司重大资产重组管理办法》第12条、第14条。2018年7月15日股东大会距离2017年6月5日股东大会超过12个月，因此不累计计算。2017年、2018年的购买分别使用2016年、2017年的财务数据，由于无特别说明，购买的股份不足以取得控制权，相关判断指标的计算如下表所示：

选项A、B	2017年购买（分子乙公司2016，分母甲公司2016）
总资产指标	$\text{Max}(100000 \times 10\%, 20000) \div 100000 = 20\% < 50\%$, 不满足
净资产指标	$\text{Max}(100000 \times 10\%, 20000) \div 50000 = 40\% < 50\%$, 不满足
营收指标	$(100000 \times 10\%) \div 30000 = 33.3\% < 50\%$, 不满足
选项C、D	2018年购买（分子乙公司2017，分母甲公司2017）
总资产指标	$\text{Max}(120000 \times 15\%, 25000) \div 120000 = 20.8\% < 50\%$, 不满足
净资产指标	$\text{Max}(120000 \times 15\%, 25000) \div 60000 = 41.7\% < 50\%$, 不满足
营收指标	$(120000 \times 15\%) \div 40000 = 45\% < 50\%$, 不满足

正确答案:B, D

36. 多选题 题目ID:216267

某上市公司于2016年10月发行股份收购张某持有的甲公司60%股权，成交金额为20亿元（成交额指交易对价，非标的公司整体估值，下同），该上市公司由此成为甲公司的实际控制人。2017年4月该上市公司收购王某持有的乙公司100%股份，成交金额为20亿元；2018年6月收购张某持有的甲公司剩余40%股权，成交金额为30亿元；2018年11月收购丁某全资持有的丙公司100%股份，成交金额为20亿元。张某、王某、丁某彼此之间不存在任何关系，且甲、乙、丙三家公司均经营相同业务范围，若每次收购均按照中国证监会相关规定履行了相关信息披露要求，各方相关财务指标见下表，则下列描述正确的有（ ）。

「2018/2017年」

单位：亿元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
上市公司2015年	100	50	80	4
上市公司2016年	110	60	100	10
上市公司2017年	120	72	100	10
甲公司2015年	45	20	35	5
乙公司2016年	50	20	35	6
甲公司2017年	50	20	40	10
丙公司2017年	40	25	20	4

- A 2016年10月的收购构成重大资产重组 B 2017年4月的收购构成重大资产重组
C 2018年6月的收购构成重大资产重组 D 2018年11月的收购构成重大资产重组

解析：

《上市公司重大资产重组管理办法》第12条、第14条；《证券期货法律适用意见第11号》。选项B，

2017年4月距离2016年10月在12个月内，且甲公司、乙公司均经营相同业务范围，应以累计数分别计算相应数额，且应当以第一次交易时最近一个会计年度上市公司经审计的合并财务会计报告期末资产总额、期末净资产额、当期营业收入作为分母。选项C，因2018年6月距离2016年10月和2017年4月均已超过12个月，因此不以累计数分别计算相应数额。选项D，2018年11月距离2018年6月在12个月内，且甲公司、丙公司均经营相同业务范围，应以累计数分别计算相应数额，且应当以第一次交易时最近一个会计年度上市公司经审计的合并财务会计报告期末资产总额、期末净资产额、当期营业收入作为分母。

选项A	2016年10月购买（分子甲公司2015，分母上市公司2015）
总资产指标	$\text{Max}(45, 20) \div 100 = 45\% < 50\%$ ，不满足
净资产指标	$\text{Max}(20, 20) \div 50 = 40\% < 50\%$ ，不满足
营收指标	$35 \div 80 = 43.8\% < 50\%$ ，不满足
选项B	2017年4月购买（分子甲2015+乙2016，分母上市公司2015）
总资产指标	$[\text{Max}(45, 20) + \text{Max}(50, 20)] \div 100 = 95\% \geq 50\%$ ，满足
净资产指标	$[\text{Max}(20, 20) + \text{Max}(20, 20)] \div 50 = 80\% \geq 50\%$ ，且净资产额 > 5000万元，满足
营收指标	$(35 + 35) \div 80 = 87.5\% \geq 50\%$ ，且营业收入 > 5000万元，满足
选项C	2018年6月购买（分子甲公司2017，分母上市公司2017）
总资产指标	$\text{Max}(50 \times 40\%, 30) \div 120 = 25\% < 50\%$ ，不满足
净资产指标	$\text{Max}(20 \times 40\%, 30) \div 72 = 41.7\% < 50\%$ ，不满足
营收指标	$(40 \times 40\%) \div 100 = 16\% < 50\%$ ，不满足
选项D	2017年4月购买（分子甲2017+丙公司2017，分母上市公司2017）
总资产指标	$[\text{Max}(50 \times 40\%, 30) + \text{Max}(40, 20)] \div 120 = 58.3\% \geq 50\%$ ，满足
净资产指标	$[\text{Max}(20 \times 40\%, 30) + \text{Max}(25, 20)] \div 72 = 76.4\% \geq 50\%$ ，且净资产额 > 5000万元，满足
营收指标	$(40 \times 40\% + 20) \div 100 = 36\% < 50\%$ ，不满足

正确答案:B, D

37. 多选题 题目ID:216268

下列情形中，不考虑其他因素，构成重大资产重组的有（ ）。「2017年」

A 甲上市公司与乙公司新设企业，甲上市公司投资额占其最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的60%

B 丙上市公司从事医药制造业务，拟将其旗下从事化学医药板块的丁公司委托给无关联第三方经营管理，丁公司最近一个会计年度的营业收入占丙公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的55%，且超过5000万元

C 戊上市公司接受无关联第三方的无条件资产赠与，赠与资产净额为6000万元且占戊上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额50%（不包含少数股东权益）

D 己上市公司购买的标的公司最近一个会计年度产生的净利润占己上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的55%

E 庚上市公司拟出售非股权资产包，该资产包包含资产与负债，账面净额（资产与负债的差额）为4500万元，出售价格为5500万元，资产包账面净额占庚上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的60%

解析：

选项C错误，附义务的资产赠与或对外捐赠资产，方构成重大资产重组的交易方式。选项D错误，构成重大资产重组的标准不包含净利润指标。选项E错误，出售无孰高，资产净额4500万元未超过5000万元，不符合净资产标准。

正确答案:A, B

38. 多选题 题目ID:216269

A公司为一家上市公司，2015年拟收购甲、乙、丙、丁、戊五家公司股权，购买时甲乙、丙、丁、戊的资产总额、资产净额、营业收入以及交易价格和A公司2014年相应指标的数据如下表所示，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，以下构成重大资产重组的有（ ）。「2015年」

单位：亿元

公司	拟收购比例	资产总额	资产净额	营业收入	协议支付价格
A		2	1	1	
甲	100%	0.9			1.1
乙	100%			0.49	0.50
丙	100%		0.49		0.50
丁	10%	10			0.90
戊	80%		0.51		0.50

- A 对甲公司的收购 B 对乙公司的收购 C 对丙公司的收购 D 对丁公司的收购
E 对戊公司的收购

解析：

选项A正确，对甲的收购，总资产指标： $\text{Max}(0.9, 1.1) \div 2 = 55\% \geq 50\%$ ，符合标准。选项B错误，对乙的收购，营业收入指标： $0.49 \div 1 = 49\% < 50\%$ ，不符合标准（营收无孰高，不能用 $0.50 \div 1$ 计算）。选项C错误，对丙的收购，净资产指标： $\text{Max}(0.49, 0.50) \div 1 = 50\% \geq 50\%$ ，但净资产额未超过5000万元，不符合标准。选项D正确，对丁的收购，总资产指标： $\text{Max}(10 \times 10\%, 0.90) \div 2 = 50\% \geq 50\%$ ，符合标准。选项E正确，对戊的收购，净资产指标： $\text{Max}(0.51, 0.5) \div 1 = 51\% \geq 50\%$ ，且净资产额5100万元 $>$ 5000万元，符合标准。注意，收购80%股份，取得控制权，不需要乘以比例。

正确答案:A, D, E

39. 多选题 题目ID:216273

某上市公司在2014年5月1日通过董事会决议, 甲公司通过发行股份购买资产的方式取得该上市公司控制权, 董事会决议前一个交易日该上市公司的股份数为2亿股。该上市公司2013年度经审计的合并报表营业收入为10亿元, 2015年度经审计的合并报表营业收入为20亿元, 在不考虑其他因素的情况下, 假设下列各事项独立发生, 下列说法正确的有()。「2017年」

A 2016年6月1日, 该上市公司拟采用现金方式从甲公司手中收购其持有的丙公司100%股权, 丙公司2015年度经审计的合并报表营业收入为12亿元, 则丙公司无须符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的其他发行条件

B 2016年6月1日, 该上市公司拟采用现金方式从甲公司手中收购其持有的丁公司100%股权, 丁公司2015年度经审计的合并报表营业收入为8亿元, 则丁公司无须符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的其他发行条件

C 2016年6月1日, 该上市公司拟采用发行股份方式从甲公司手中收购其持有的戊公司60%股权, 戊公司2015年度经审计的合并报表营业收入为16亿元, 则戊公司无须符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的其他发行条件

D 2016年6月1日, 该上市公司拟采用发行股份方式从甲公司手中收购其持有的己公司100%股权, 通过该项收购该上市公司的主营业务将发生根本变化, 则己公司无须符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的其他发行条件

E 2016年6月1日, 该上市公司拟发行1.8亿股从甲公司手中收购其持有的乙公司100%的股权, 则乙公司无须符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的其他发行条件

解析:

2014年5月, 甲公司通过发行股份购买资产的方式取得上市公司控制权, 因此应使用上市公司控制权发生变更的前一个会计年度(2013年)经审计的合并财务会计报告营业收入(10亿元)指标作为分母。选项A错误, 营业收入比例 $=12 \div 10 = 120\% \geq 100\%$, 构成重组上市, 丙公司须符合首发上市条件。选项B正确, 营业收入比例 $=8 \div 10 = 80\% < 100\%$, 不构成重组上市, 丙公司无须符合首发上市条件。选项C错误, 营业收入比例 $=16 \div 10 = 160\% \geq 100\%$, 构成重组上市, 戊公司须符合首发上市条件。

选项D错误, 通过该项收购该上市公司的主营业务将发生根本变化, 构成重组上市, 己公司须符合首发上市条件。选项E正确, 购买资产发行的股份(1.8亿股)占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份(2亿股)的比例 $=1.8 \div 2 = 90\% < 100\%$, 不构成重组上市, 乙公司无须符合首发上市条件。

正确答案:B, E

40. 多选题 题目ID:216274

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》, 下列说法正确的有()。「2020年」

A 上市公司实施重组上市, 交易所审核认为本次交易符合重组条件和信息披露要求的, 将审核意见、上市公司申请文件及相关审核资料报送中国证监会履行注册程序

B 科创板上市公司实施重大资产重组的, 标的资产应当符合科创板定位, 所属行业应当与科创板上市公司处于同行业上下游, 且与科创板上市公司主营业务具有协同效应

C 上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的80%

D 上市公司实施重组上市的，标的资产对应的股份有限公司或者有限责任公司应当由注册会计师出具无保留意见的审计报告和无保留结论的内部控制鉴证报告

E 上市公司实施重组上市的，标的资产对应的股份有限公司或者有限责任公司注册资本不低于3000万元

解析:

《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第3、7、10条；《首次公开发行股票注册管理办法》第11条。选项D正确，所述为（沪深）重组上市需要符合《注册管理办法》规定的发行条件要求。选项E错误，发行条件中对注册资本未作要求。

正确答案:A, B, C, D

41. 多选题 题目ID:216275

下列关于创业板上市公司实施重大资产重组的说法正确的有（ ）。「2020年」

A 公司实施重大资产重组的，标的资产所属行业应当在符合创业板定位的同时与上市公司处于同行业或者上下游

B 公司购买的资产在最近1个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币，本次交易构成重大资产重组

C 公司出售的资产净额占上市公司最近1个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币，本次交易构成重大资产重组

D 本次重组涉及发行股份的，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%

解析:

选项A错误，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。

正确答案:B, C, D

42. 多选题 题目ID:216276

上市公司发行股份购买资产，同时募集配套资金，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《监管规则适用指引——上市类第1号》和《证券期货法律适用意见第18号》，下列说法正确的有（ ）。「2019年」

A 甲公司发行股份购买资产同时募集配套资金，配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并适用发行股份购买资产的审核、注册程序

B 乙公司募集配套资金所发行的股份，不得超过乙公司发行前总股本的30%

C 丙公司为创业板上市公司，该公司拟发行股份购买某成长型创新创业企业股权，如果该次交易构成重组上市，丙公司可以募集配套资金

D 丁公司募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的50%

解析:

选项D错误，募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。

正确答案:A, B, C

43. 多选题 题目ID:216277

某上市公司目前股东规模为10000万股，前两名股东丁、戊分别持有公司40%、10%的无限售股份，该上

上市公司董事会通过决议分别向无关联关系的甲投资者、乙投资者发行5000万股、1000万股，收购其持有已满36个月的资产，同时，向丙投资者发行2000万股进行配套融资。假定本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市，且甲公司以前资产认购后取得上市公司控制权。

上述投资者及上市公司原股东之间不存在任何关联关系，不考虑其他因素，下列相关描述正确的有（ ）。
「2018年」

- A 甲投资者以资产认购而新增的股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让
- B 乙投资者以资产认购而新增的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让
- C 丙投资者以现金认购而新增的股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让
- D 丁股东原持有的无限售股份，在本次交易完成后36个月内不得转让
- E 戊股东原持有的无限售股份，在本次交易完成后24个月内不得转让

解析：

《上市公司重大资产重组管理办法》第46条。选项A、B正确，甲投资者以资产认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权，应锁定36个月，乙投资者未取得控制权，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过12个月，应锁定12个月。选项C错误，重组配套融资属于（再融资）向特定对象发行证券，其锁定期适用向特定对象发行证券的一般规定，即应当锁定6个月。选项D、E错误，因本次交易不构成重组上市（ $[5000+1000+2000] \div 10000 = 80\% < 100\%$ ），重组前的原无限售股份股东所持股份，无锁定期要求。

正确答案:A, B

44. 多选题 题目ID:216278

某上市公司目前股本规模为10000万股（全部为流通股），实际控制人甲持有30%的上市公司股份，该上市公司拟进行如下重组：

- （1）拟以分别向无关联关系的乙、丙投资者发行8000万股、2000万股的方式收购其持有的资产；
- （2）甲将持有的1000万股股份按照协议方式转让于丁投资者。

假定上述投资者及上市公司原股东之间不存在关联关系，且乙投资者以资产认购后取得该上市公司的控制权。不考虑其他因素，下列相关描述正确的有（ ）。「2017年」

- A 甲所持有的余下2000万股应该在本次交易完成后的36个月内不得转让
- B 乙投资者以资产认购而新增的股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让
- C 丙投资者以资产认购而新增的股份自股份发行结束之日起24个月内不得转让
- D 丁投资者所受让的股份应该在本次交易完成后的36个月内不得转让

解析：

选项A、D正确，本次交易构成重组上市（ $[8000+2000] \div 10000 = 100\%$ ），甲某所持有的余下2000万股及丁投资者所受让的1000万股份应该在本次交易完成后的36个月内不得转让。选项B正确，发行后，乙持股40%，为控股股东，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。选项C正确，丙投资者属于收购人及其关联人以外的特定对象，其以资产认购而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起24个月内不得转让。

正确答案:A, B, C, D

45. 多选题 题目ID:216279

某上市公司目前股本规模为10000万股，2016年3月董事会通过议案，拟分别向无关联关系的甲投资者、乙投资者发行8000万股、2000万股的方式收购其持有的资产，同时，向丙投资者发行2000万股进行配套融资。假定上述投资者及上市公司原股东之间不存在关联关系且甲投资者以资产认购后取得该上市公司的控制权，不考虑其他因素，下列说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 甲投资者以资产认购而新增的股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让
- B 丙投资者以现金认购而新增的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让
- C 丙投资者认购的价格可以同甲投资者不一样
- D 乙投资者认购的价格可以同甲投资者不一样

解析:

选项A正确，选项B错误，本次交易构成重组上市（ $[8000+2000+2000] \div 10000 = 120\%$ ），甲投资者以资产认购后取得该上市公司的控制权，新增的股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。丙投资者以现金认购而新增的股份，重组配套融资属于向特定对象发行，其锁定期适用向特定对象发行再融资的一般规定（锁定6个月）。选项C正确，募集配套资金部分与购买资产部分应当分别定价，视为两次发行。选项D错误，乙投资者与甲投资者同为发行股份购买资产部分，认购价格应当一致。

正确答案:A, C

46. 多选题 题目ID:216280

甲公司为上市公司，向张某发行股份购买资产。以下情形中，张某取得的股份自发行结束之日起36个月不得转让的是（ ）。「2016/2015年」

- A 张某是甲公司的实际控制人
- B 本次交易完成后，张某成为上市公司的控制股东
- C 张某取得上市公司股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间为10个月
- D 张某为上市公司实际控制人的配偶

解析:

特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，属于下列情形之一的，自股份发行结束之日起36个月内不得转让：（1）特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；（2）特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权；（3）特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月。

正确答案:A, B, C, D

47. 多选题 题目ID:216281

2016年3月，甲公司控股股东对甲公司非现金增资3亿元，2016年8月，某A股上市公司公告重大资产重组预案，拟发行股份以30亿元的价格收购甲公司100%的股份，不考虑其他因素，以下关于上市公司本次重大资产重组的配套融资说法正确的有（ ）。「2016年」

- A 本次重组可募集配套资金30亿元
- B 甲公司存在在建项目，在建项目存在专项借款1亿元，本次重组配套融资可用于偿还该专项借款
- C 上市公司需要偿还大额即将到期债务1.5亿元，本次重组配套融资可用于偿还上市公司债务
- D 本次重大资产重组中，甲公司存在人员分流，涉及0.5亿元安置费用，本次重组募集配套资金可用于支付该安置费用
- E 甲公司存在在建项目，本次重组配套融资可用于该在建项目的后续投资

解析:

选项A正确，上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并适用发行股份购买资产的审核、注册程序；超过100%的，一并适用上市公司发行股份融资的审核、注册程序。选项B、C、D、E正确，所募资金可以用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。

正确答案:A, B, C, D, E

48. 多选题 题目ID:216282

上市公司发行股份购买资产，董事会决议公告日前20个交易日、30个交易日、60个交易日、120个交易日的公司股票交易均价分别为20元/股、22元/股、25元/股和30元/股，则以下发行股份的价格符合相关规定的有（ ）。〔2015年〕

A 18元/股 B 16元/股 C 20元/股 D 22.5元/股 E 27元/股

解析:

《上市公司重大资产重组管理办法》第45条。上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一，因此只需不低于最低均价20元/股的80%（16元/股）即可。

正确答案:A, B, C, D, E

49. 多选题 题目ID:216294

根据《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》，下列选项相互独立，不构成上市公司发行定向可转债的实质性障碍的有（ ）。

- A 最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息
- B 上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，该无法表示意见所涉及事项的重大影响可能将消除
- C 上市公司现任副总经理何某半年前受到证券交易所的公开谴责
- D 上市公司经股东大会同意，改变了前次募集资金的用途

解析:

选项B错误，上市公司最近一年及一期财务会计报告被出具“保、否、无”审计报告的，须经会计师事务所专项核查确认，该“保、否、无”审计意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除，而不是“可能将消除”。选项C错误，现任董事、监事和高管最近3年受到中国证监会行政处罚，或者最近1年受到证券交易所公开谴责的，构成障碍。

正确答案:A, D

50. 多选题 题目ID:216295

上市公司董事会通过决议，向投资者甲、乙、丙发行定向可转债购买其资产。甲为受上市公司实际控制人控制的关联人，乙、丙与上市公司及其股东之间不存在关联关系，且丙用于认购定向可转债的资产为6个月前收购取得。假定本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市，不考虑其他因素，下列相关说法正确的有（ ）。

A 甲以资产认购而取得的定向可转债，自发行结束之日起36个月内不得转让

B 乙以资产认购而取得的定向可转债，自发行结束之日起12个月内不得转让

C 丙以资产认购而取得的定向可转债，自发行结束之日起24个月内不得转让

D 丙应当承诺“本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月”

解析：

选项A、B正确，甲为上市公司实际控制人控制的关联人，锁定36个月；乙为一般特定对象，锁定12个月。选项C错误，丙取得本次发行的定向可转债时，对其用于认购定向可转债的资产持续拥有权益的时间不足12个月，应锁定36个月。选项D错误，丙不是上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，上市公司的实际控制权，无需承诺“自动延长锁定期”。

正确答案:A, B

51. 多选题 题目ID:216298

上海证券交易所某上市公司发行股份购买资产，以下情形中，交易所将中止审核的有（ ）。「2022年」

A 本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查，尚未结案

B 上市公司因涉嫌违法违规被行政机关调查，尚未结案

C 独立财务顾问被中国证监会依法采取限制业务活动，尚未解除

D 独立财务顾问因首次公开发行并上市业务涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未结案

E 申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交

解析：

选项B错误，上市公司因涉嫌违法违规被行政机关调查，或者被司法机关侦查，尚未结案，对本次交易影响重大的，交易所将中止审核。选项D错误，不包括此情形。

正确答案:A, C, E

52. 多选题 题目ID:216299

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》，下列各项中属于上市公司发行股份购买资产应当披露与资产定价相关内容的有（ ）。「2020年」

A 资产定价过程是否经过充分的市场博弈，交易价格是否显失公允

B 所选取的评估或者估值方法与标的资产特征的匹配度，评估或者估值参数选取的合理性

C 标的资产交易作价与历史交易作价是否存在重大差异及存在重大差异的合理性

D 相同或者类似资产在可比交易中的估值水平

E 商誉确认是否符合会计准则的规定，是否足额确认可辨认无形资产

解析：

上市公司应当充分披露本次交易资产定价的合理性，至少包括下列事项：（1）资产定价过程是否经过充分的市场博弈，交易价格是否显失公允；（2）所选取的评估或者估值方法与标的资产特征的匹配度，评估或者估值参数选取的合理性；（3）标的资产交易作价与历史交易作价是否存在重大差异及存在重大差异的合理性；（4）相同或者类似资产在可比交易中的估值水平；（5）商誉确认是否符合企业会计准则的规定，是否足额确认可辨认无形资产。

正确答案:A, B, C, D, E

53. 多选题 题目ID:216300

甲公司为主板上市公司，2014年2月完成重大资产重组。以下情形互不关联，不考虑其他条件，甲公司2015年10月不得向不特定对象发行新股的有（ ）。「2016年」

- A 2012-2013年，甲公司连续两年亏损
- B 本次重组导致甲公司实际控制人发生变化
- C 重组取得的对甲公司生产经营存在重大影响的核心资产，可能发生重大减值
- D 甲公司2012年受到中国证监会的行政处罚

解析:

选项A、D正确，重组前上市公司不符合向不特定对象发行证券条件（最近3年应当盈利、未受到证监会行政处罚），须运行1个完整的会计年度，最早2016年1月方可向不特定对象发行证券。选项B正确，本次重组导致实际控制人发生变化，须运行1个完整会计年度。选项C错误，所述不构成向不特定对象发行证券时间障碍。

正确答案:A, B, D

54. 多选题 题目ID:216333

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，下列关于上市公司重大资产重组履行程序的说法，正确的有（ ）。「2021年」

- A 重大资产重组构成关联交易的，独立董事可以另行聘请独立财务顾问就本次交易对上市公司非关联股东的影响发表意见
- B 重大资产重组报告书、独立财务顾问报告、法律意见书以及重组涉及的审计报告、资产评估报告或者估值报告至迟应当与董事会决议同时公告
- C 上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经全体股东所持表决权的2/3以上通过
- D 上市公司股东大会投票表决中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票情况应当单独统计并予以披露
- E 上市公司收到中国证监会就其申请作出的予以注册或者不予注册的决定后，应当在次一工作日予以公告

解析:

选项B错误，本次重组的重大资产重组报告书、独立财务顾问报告、法律意见书以及重组涉及的审计报告、资产评估报告或者估值报告至迟应当与召开股东大会的通知同时公告。选项C错误，上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

正确答案:A, D, E

55. 多选题 题目ID:216334

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》，下列关于上市公司重大资产重组后再融资的说法中，正确的有（ ）。「2020年」

- A 实施重大资产重组后申报再融资的公司，申报时其报告期法定报表须符合发行条件
- B 实施重大资产重组前，发行人符合向不特定对象发行证券条件且重组未导致公司实际控制人发生变化的，申请向不特定对象发行证券时不需要运行1个完整的会计年度
- C 本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的，申请向不特定对象发行证券时须运行1个完整的会计年度
- D 重组时点，是指标的资产完成过户时点、新增股份登记时点及配套融资完成时点的孰晚时点

解析:

《发行类第7号》“7-3 重大资产重组后申报时点监管要求”。选项D错误，重组时点，是指标的资产完成过户的时点，并不涉及新增股份登记及配套融资完成与否。

正确答案:A, B, C

56. 多选题 题目ID:216335

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，不考虑其他因素，下列关于上市公司并购重组财务顾问的说法正确的有（）。「2020年」

A 甲上市公司重大资产重组构成关联交易的，独立董事应当另行聘请独立财务顾问就本次交易对上市公司非关联股东的影响发表意见

B 上市公司第一大股东持有上市公司15%的股份，丙公司收购该第一大股东100%的股权，丙公司应当聘请财务顾问

C 戊公司以部分要约方式收购上市公司20%的股份，戊公司应当聘请财务顾问

D 乙上市公司董事等管理层拟取得该上市公司的控制权的，上市公司独立董事发表意见前应当聘请独立财务顾问出具意见

解析:

选项A错误，重组构成关联交易的，独立董事可以另行聘请独立财务顾问就本次交易对上市公司非关联股东的影响发表意见。选项B错误，拥有权益的股份未达到20%，编制披露详式权益变动报告书即可，无需聘请财务顾问。选项C正确，以要约方式收购上市公司股份的，收购人应当编制要约收购报告书，聘请财务顾问。选项D正确，管理层收购的，独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具专业意见。

正确答案:C, D

57. 多选题 题目ID:216336

甲上市公司拟发行股份购买乙公司所持丙公司18%的少数股权，甲、乙、丙均从事软件开发服务，相互之间不存在关联关系。本次交易按照“分道制”分类结果属于正常审核类别，甲公司最近一次发行股份购买资产并于3个月前实施完毕，交易金额15亿元，不考虑其他因素，下列说法正确的有（）。「2020年」

A 本次交易若申请停牌，则停牌时间不超过10个交易日，即使停牌期间更换交易标的，其累计停牌时间也不得超过10个交易日

B 本次交易若申请停牌，则应当在停牌公告中披露重组标的名称、交易对手方、交易方式、交易价格或价格区间、本次交易的意向性文件等基本信息

C 本次交易若申请停牌，则应当在停牌期限届满前披露重组预案或者报告书并申请复牌，若不能披露重组预案或者报告书，则应当终止筹划本次交易并申请复牌

D 本次交易要求乙公司所持丙公司18%股权对应的丙公司营业收入、资产总额、资产净额三项指标，均不得超过甲公司同期合并报表对应指标的20%

E 上交所受理本次交易的申请后不得直接提交并购重组委审议

解析:

选项B错误，不含“交易价格或价格区间”。选项C正确，上市公司应当在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重组预案或者报告书，并申请复牌；未能按期披露重组预案或者报告书的，应当终止筹划本次重组并申请复牌。选项D错误，“少数股权对应的经营机构为金融企业的，最近一个会计年度对应的营业收入、

资产总额、资产净额三项指标，均不得超过上市公司同期合并报表对应指标的20%”，甲、乙、丙均为软件开发企业，无需符合此规定。

选项E错误，甲公司最近一次发行股份购买资产交易金额15亿元，不适用小额快速审核。因为“本次交易金额”是计算在最近12个月内的累计金额中的，因此15亿元的交易（>10亿元）只能适用一般程序的审核，不纳入累计计算的范围。不考虑其他因素，不能得出本次交易不适用“小额快速”审核条件。

该题的正确答案经过勘误后，修改为:A,C

正确答案:A, C

58. 多选题 题目ID:216337

甲公司2019年6月申请科创板首次公开发行，2020年6月被证监会作出不予注册的决定，根据《监管规则适用指引——上市类第1号》，下列说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 2021年2月，甲公司可作为标的资产参与上海证券交易所主板上市公司的重组上市交易
- B 2020年8月，甲公司可作为标的资产参与上海证券交易所主板上市公司的重大资产重组交易（该交易不构成重组上市）
- C 2020年12月前，甲公司不得作为标的资产参与任何上市公司的重大资产重组交易
- D 2021年6月前，甲公司不得作为标的资产参与任何上市公司的发行股份购买资产交易
- E 2020年11月，甲公司可作为标的资产参与上市公司的重组上市交易，但应重点披露甲公司IPO未获注册的具体原因、整改情况及相关财务数据与IPO申报时相比是否发生重大变动等内容

解析：

《上市类第1号》“1-5 IPO被否企业参与重组”。选项A正确，2021年2月距离2020年6月被否已超过6个月。选项B正确，选项C、D错误，不构成重组上市的其他交易（包括一般重大资产重组与发行股份购买资产），重点披露相关信息后即可，无时间限制。选项E错误，被否6个月后方可筹划重组上市，2020年11月距离2020年6月不足6个月。

正确答案:A, B

59. 多选题 题目ID:216338

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》，下列情形中，独立财务顾问应当对上市公司或者标的资产进行现场核查并出具核查报告的有（ ）。「2020年」

- A 标的资产拟变更已披露的配套募集资金用途
- B 上市公司可能无法有效控制标的资产
- C 标的资产可能存在未披露担保
- D 标的资产股权可能存在重大未披露质押
- E 交易双方拟大幅减持其在重组中取得的上市公司股权

解析：

存在下列情形之一的，独立财务顾问应当对上市公司或者标的资产进行现场核查，出具核查报告并披露：

（1）标的资产存在重大财务造假嫌疑；（2）上市公司可能无法有效控制标的资产；（3）标的资产可能存在未披露担保；（4）标的资产可能存在非经营性资金占用；（5）标的资产股权可能存在重大未披露质押。

正确答案:B, C, D

60. 多选题 题目ID:216339

根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》，下列关于上市公司持续督导的说法，正确的有（ ）。「2020年」

- A 独立财务顾问应当指定项目主办人负责持续督导工作，并在资产重组实施情况报告书中披露
- B 项目主办人不能履职的，独立财务顾问应当另行指定履职能力相当的人员并披露
- C 上市公司实施重大资产重组的，持续督导期限为本次交易实施完毕当年剩余时间以及其后2个完整会计年度
- D 持续督导期限届满后，存在尚未完结事项的，独立财务顾问应当继续履行持续督导职责

解析：

选项C错误，上市公司实施重大资产重组的，持续督导期限为本次交易实施完毕当年剩余时间以及其后1个完整会计年度。

正确答案:A, B, D

61. 多选题 题目ID:216340

某上市公司拟对标的公司进行收购，本次收购以收益现值法作为评估定价参考依据，该次收购构成重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《监管规则适用指引——上市类第1号》，下列关于该上市公司重大资产重组的说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 该上市公司召开本次收购的临时股东大会，公司总股本为12亿股，无须回避表决的股东，出席本次股东大会的股东所持表决权股份为10亿股，则至少经持有8亿股股份的股东投赞成票方能通过
- B 如果本次重组交易对方之一为上市公司的控股股东，但控股股东并不控制交易标的，上市公司的控股股东也应承诺进行业绩补偿
- C 如果本次重组的交易对方不是上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，且本次重组未导致控制权发生变更，交易对方可以不对业绩补偿作出约定
- D 本次重大资产重组，重组方就标的公司未来三年的净利润进行了业绩承诺，若未达到业绩承诺，交易对方需进行补偿；交易对方超期未履行补偿协议承诺的，由中国证监会责令改正，并可以采取监管措施

解析：

选项A错误，上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过， $10\text{亿股} \times 2/3 = 6.67\text{亿股}$ 。选项B正确，本次收购以收益现值法作为评估定价参考依据，交易对方为上市公司的控股股东，无论标的资产是否为其所有或控制，控股股东均应进行业绩补偿。选项C正确，上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的，可以根据市场化原则，自主协商。选项D正确，交易对方超期未履行或者违反业绩补偿协议、承诺的，由中国证监会责令改正，并可以采取监管谈话、出具警示函、责令公开说明、认定为不适当人选等监管措施，将相关情况记入诚信档案。

正确答案:B, C, D

62. 多选题 题目ID:216341

某上市公司于2018年6月发行股份购买资产，2018年9月本次收购实施完毕，本次收购达到重组上市的标准，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，独立财务顾问应当结合上市公司年报，对重大资产重组出具持续督导意见，以下关于独立财务顾问持续督导意见的说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 上市公司2019年年报披露后，独立财务顾问应当对交易资产的交付或者过户情况出具持续督导意见

B 上市公司2020年年报披露后，独立财务顾问应当对交易各方当事人承诺的履行情况出具持续督导意见

C 上市公司2019年年报披露后，独立财务顾问应当对已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况出具持续督导意见

D 上市公司2021年年报披露后，独立财务顾问应当对上市公司管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状出具持续督导意见

E 上市公司2020年年报披露后，独立财务顾问应当对上市公司重要资产、核心技术权属情况出具持续督导意见

解析：

独立财务顾问应当结合上市公司重大资产重组当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起15日内，对重大资产重组实施的下列事项出具持续督导意见，并予以公告：

- (1) 交易资产的交付或者过户情况
- (2) 交易各方当事人承诺的履行情况；
- (3) 已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况；
- (4) 管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状；
- (5) 公司治理结构与运行情况；
- (6) 与已公布的重组方案存在差异的其他事项。

独立财务顾问还应当结合构成重组上市的重大资产重组实施完毕后的第二、第三个会计年度的年报，自年报披露之日起15日内，对上述第（2）项至第（6）项事项出具持续督导意见，并予以公告。

选项E错误，不属于应当出具持续督导意见的内容。

正确答案:A, B, C, D

63. 多选题 题目ID:216342

甲上市公司于2017年5月对乙公司100%股权进行收购，从而构成重大资产重组，并于2017年10月实施完毕。2018年3月该上市公司拟申请向不特定对象发行新股，下列说法正确的有（ ）。「2018年」

A 2017年实施的重大资产重组导致甲公司的实际控制人发生变化，则甲公司2018年3月不得申请向不特定对象发行新股

B 甲公司拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%

C 甲公司本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月

D 甲公司在2017年重大资产重组前不符合向不特定对象发行新股的条件，则甲公司2018年3月不得申请向不特定对象发行新股

解析：

选项A、D正确，重组前上市公司不符合向不特定对象发行证券条件，或者本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的，申请向不特定对象发行证券时须运行1个完整的会计年度。最早申请时间为2019年1月1日。选项B错误，甲公司申请向不特定对象发行股票，不适用30%指标。选项C正确，上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。

正确答案:A, C, D

64. 多选题 题目ID:216343

以下各项业务中，关于聘请财务顾问说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 上市公司以现金购买资产，构成重大资产重组，上市公司应当聘请独立财务顾问
- B 重大资产重组构成关联交易的，独立董事应当另行聘请独立财务顾问就本次交易对上市公司非关联股东的影响发表意见
- C 上市公司发行股份购买资产，未构成重大资产重组，上市公司应当聘请独立财务顾问
- D 投资者通过大宗交易取得上市公司已发行股份的18%，成为上市公司第一大股东，投资者无须聘请财务顾问
- E 上市公司要约收购过程中，被收购公司董事会应当聘请独立财务顾问对收购人的主体资格、资信情况及收购意图等提出专业意见

解析:

选项B错误，重大资产重组构成关联交易的，独立董事可以另行聘请独立财务顾问就本次交易对上市公司非关联股东的影响发表意见。选项C正确，上市公司发行股份购买资产，不管是否构成重大资产重组，均需聘请独立财务顾问。选项D正确，拥有权益的股份未达到20%，无需聘请财务顾问。

正确答案:A, C, D, E

65. 多选题 题目ID:216344

A上市公司于2018年6月12日召开股东大会审议通过了发行股份购买资产方案，拟向自然人甲、乙、丙发行股份购买其分别持有的B公司50%、25%、15%的股权，B公司90%的股权交易价格为10亿元，B公司剩余的10%股权为自然人丁持有，不参与本次交易，同时A公司拟配套募集资金3亿元。下列各选项相互独立，不考虑其他因素，关于本次交易方案调整是否构成重大调整的说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 股东大会决议后，上市公司调减交易对方乙，调整后交易对手方乙不参与交易，该方案调整构成重大调整
- B 股东大会决议后，上市公司调减交易对方丙，调整后交易对手方丙不参与交易，该方案调整构成重大调整
- C 股东大会决议后，上市公司调增交易对方丁，调整后收购B公司100%的股权，该方案调整构成重大调整
- D 股东大会决议后，B公司90%的股权交易价格调整为9亿元，该方案调整构成重大调整
- E 股东大会决议后，上市公司调减配套融资为1亿元，该方案调整构成重大调整

解析:

选项A正确，调减交易对象乙剔除后减少的交易标的的交易作价占原标的资产交易作价的比例为27.78% ($25\% \div 90\%$)，超过20%，因此构成对重组方案重大调整。选项B错误，调减交易对象丙剔除后减少的交易标的的交易作价占原标的资产交易作价的比例为16.67% ($15\% \div 90\%$)，未超过20%，可视为不构成对重组方案重大调整。选项C正确，拟增加交易对象的，构成对重组方案重大调整。选项D错误，上市公司重组方案的重大调整，不涉及交易对价的指标（公众挂牌公司才涉及）。选项E错误，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。

正确答案:A, C

66. 多选题 题目ID:216345

甲公司分别持有乙、丙、丁公司80%的股权，王某、张某、李某分别持有乙、丙、丁公司另外20%的股权，其2016年年报的主要财务指标见下表。某上市公司拟发行股份购买乙、丙公司100%的股权，并配套募集资金5亿元，该上市公司在公告重大资产重组预案后，拟对重组方案进行相关调整，不考虑其他因素，

下列说法正确的有（ ）。「2018/2017年」

单位：亿元

项目	主要业务	总资产	净资产	营业收入	标的公司估值
乙公司	服装生产和销售	10	5	6	10
丙公司	网络运行维护	1	0.3	0.5	1
丁公司	环保监测设备	1	0.4	0.5	1

- A 若经交易各方同意，增加对丁公司100%股权的收购，不应视为对重组方案构成重大调整
 B 若经交易各方同意，不进行对丙公司100%股权的收购，不应视为对重组方案构成重大调整
 C 若经交易各方同意，将对丙公司100%股权的收购调整为仅收购甲公司持有的80%股权，不应视为对重组方案构成重大调整
 D 将配套募集资金由5亿元调整到6亿元，不应视为对重组方案构成重大调整
 E 取消配套募集资金，不应视为对重组方案构成重大调整

解析：

《证券期货法律适用意见第15号》第1条。

选项A错误，拟增加交易对象（李某）的，构成对重组方案重大调整。选项B正确，剔除交易标的丙后，减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产（乙+丙）相应指标总量的比例分别为9.09%（ $1 \div 11$ ）、9.09%（ $1 \div 11$ ）、5.66%（ $0.3 \div 5.3$ ）和7.69%（ $0.5 \div 6.5$ ）均不超过20%，可视为不构成对重组方案重大调整。选项C正确，剔除交易对象李某，剔除后减少的交易标的（乙20%股权）的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产（乙+丙）相应指标总量的比例也均不超过20%（选项B剔除乙100%股权的计算结果已小于20%，无需再计算），可视为不构成对重组方案重大调整。选项D错误、选项E正确，新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整；调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。

正确答案:B, C, E

67. 多选题 题目ID:216346

A上市公司向自然人甲、乙、丙、丁发行股份购买其分别持有的B标的公司70%、15%、10%、5%的股权，本次发行前后，丁均为上市公司实际控制人，交易前后甲、乙、丙与丁之间不存在任何关联关系和一致行动关系，下列关于本次交易业绩补偿安排的说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 对标的公司B的评估未采用基于未来收益预期的方法，本次交易可不设置业绩补偿安排
 B 对标的公司B的评估采用基于未来收益预期的方法，丁应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议
 C 对标的公司B的评估采用基于未来收益预期的方法，上市公司与甲、乙、丙可以根据市场化原则，自主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及相关具体安排
 D 对标的公司B的评估采用基于未来收益预期的方法，上市公司应当在重大资产重组实施完毕后当年及其后一个会计年度的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具审核意见

解析：

选项A正确，未采用基于未来收益预期的方法，上市公司与交易对方可自主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施。选项B正确，上市公司向控股股东、实际控制人或其控制的关联人购买资产，交易对方应当与

上市公司签订明确可行的补偿协议；上市公司应当提出填补每股收益的具体措施。选项C正确，甲、乙、丙均为上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人之外的特定对象，且未导致控制权发生变更，上市公司与交易对方可以根据市场化原则，自主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施。选项D错误，上市公司应当在重大资产重组实施完毕后3年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。

正确答案:A, B, C

68. 多选题 题目ID:216347

甲公司为主板上市公司，2015年拟收购乙公司100%的股权，以下情形中，上市公司与标的公司股东必须就乙公司实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议的是（ ）。「2016年」

A 收购前标的公司股东与上市公司无关联关系，本次收购以资产基础法对乙公司进行估值并作为定价依据

B 收购前标的公司股东与上市公司无关联关系，收购前后，甲公司控股股东未发生变化，本次收购以收益现值法对乙公司进行估值并作为定价依据

C 标的公司股东为上市公司实际控制人的配偶，本次收购以收益现值法对乙公司进行估值并作为定价依据

D 收购前标的公司股东与上市公司无关联关系，收购完成后，标的公司股东成为上市公司控股股东，本次收购以收益现值法对乙公司进行估值并作为定价依据

解析:

选项A错误，以资产基础法等非基于未来收益预期的方法，不强制签订补偿协议。选项B错误，无关联关系，且未导致控制权发生变更，不强制签订补偿协议。

正确答案:C, D

69. 多选题 题目ID:216348

关于上市公司实施重大资产重组，以下说法正确的有（ ）。「2015年」

A 资产交易定价以资产评估结果为依据的，上市公司应当聘请符合《证券法》规定的资产评估机构出具资产评估报告

B 评估机构、估值机构原则上应当采取两种以上的方法进行评估或者估值

C 本次重组的重大资产重组报告书、独立财务顾问报告、法律意见书等文件至迟应当与股东大会的决议同时公告

D 上市公司重大资产重组应当披露盈利预测报告

解析:

选项C错误，本次重组的重大资产重组报告书、独立财务顾问报告、法律意见书以及重组涉及的审计报告、资产评估报告或者估值报告至迟应当与召开股东大会的通知同时公告。选项D错误，上市公司自愿披露盈利预测报告的，该报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审核，与重大资产重组报告书同时公告。

正确答案:A, B

70. 多选题 题目ID:216376

下列属于上市公司重大资产重组内幕信息知情人的有（ ）。「2017年」

- A 上市公司及其董事、监事、高级管理人员 B 重大资产重组的交易对方及其关联方
C 交易对方及其关联方的董事、监事、高级管理人员或者其主要负责人
D 交易各方聘请的证券服务机构及其从业人员

解析:

《上市公司重大资产重组管理办法》第41条。上市公司重大资产重组内幕信息知情人，包括但不限于：上市公司及其董监高，重大资产重组的交易对方及其关联方，交易对方及其关联方的董监高或者主要负责人，交易各方聘请的证券服务机构及其从业人员，参与重大资产重组筹划、论证、决策、审批等环节的相关机构和人员，以及因直系亲属关系、提供服务和业务往来等知悉或者可能知悉股价敏感信息的其他相关机构和人员。（一般情况下，几乎都是全选）

正确答案:A, B, C, D

71. 多选题 题目ID:216378

某上市公司就并购重组事项于2015年8月出具资产评估报告，该报告载明被收购的标的公司2016年净利润将达到5000万元，2017年4月，标的公司2016年经审计的净利润为3000万元，若不属于上市公司管理层事前无法获知且事后无法控制的原因导致预测金额无法实现，则应当在上市公司披露年度报告的同时，在同一媒体上作出解释，并向投资者公开道歉的有（ ）。「2017年」

- A 上市公司董事长 B 上市公司董事会秘书 C 并购重组项目的会计师事务所
D 并购重组项目的评估机构 E 并购重组项目的签字会计师

解析:

《上市公司重大资产重组管理办法》第57条。实现的利润未达到预测金额的80%（ $3000 \div 5000 = 60\%$ ）。选项B错误，需要解释、道歉的人员不包括上市公司董事会秘书。

正确答案:A, C, D, E

72. 多选题 题目ID:216379

甲上市公司就并购重组事项于2015年6月出具盈利预测报告，该报告载明被收购的乙公司2015年预测净利润为6000万元，甲上市公司备考盈利预测净利润为20000万元。2016年4月，乙公司公告2015年度经审计的净利润为4000万元，甲上市公司经审计净利润为9000万元。上述业绩未能完成的主要原因是2015年初开始的行业经营环境恶化，且甲上市公司和乙公司的下滑趋势和幅度与行业平均水平一致，下列说法正确的有（ ）。「2016年」

- A 中国证监会可以对财务顾问及其财务顾问主办人采取出示警示函的监管措施
B 财务顾问及其财务顾问主办人需在中国证监会指定媒体上公开说明未实现盈利预测的原因
C 财务顾问及其财务顾问主办人需要向股东和社会公众投资者道歉
D 甲公司董事长需要向股东和社会公众投资者道歉 E 乙公司总经理需要向社会公众投资者道歉

解析:

《上市公司重大资产重组管理办法》第57条。选项A错误，出示警示函是未达预测50%的监管措施；乙公司2015年预测净利润为6000万元，经审计的净利润为4000万元，实现的利润未达到预测金额的80%（ $4000 \div 6000 = 66.7\%$ ），但超过了50%。选项E错误，主体为“上市公司”的董事长、总经理，而非被收购公司的董事长、总经理。

正确答案:B, C, D

73. 判断题 题目ID:216296

上市公司发行定向可转债购买资产，投资者转股后的股份应当继续锁定，直至限售期限届满，转股前后的限售期限合并计算。（ ）

A 错误 B 正确

正确答案:B

74. 判断题 题目ID:216297

上市公司发行定向可转债购买资产，定向可转债的初始转股价格应当不低于董事会决议公告日前20个交易日和60个交易日公司股票交易均价之一的80%。（ ）

A 错误 B 正确

解析:

初始转股价格应当不低于董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价之一的80%。

正确答案:A

75. 判断题 题目ID:216349

中国证监会已注册的重组交易，自收到注册文件之日起超过6个月未实施完毕的，注册文件失效。（ ）

A 错误 B 正确

解析:

自收到中国证监会注册文件之日起超过12个月未实施完毕的，注册文件失效。

正确答案:A